Santiago, veinte de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 31, reclama doña Claudia Alejandra Valdivia Espinoza, candidata a concejal por la comuna de Peñalolén y administradora electoral de su propia candidatura, contra la Resolución Final N°S000488-2026, de doce de enero de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral, dictada en el procedimiento administrativo sancionatorio Rol N°O-614-2025-SCGFE, que le aplicó una multa de once unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, por no presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales de su candidatura en las elecciones municipales de 2024, y pide que se rebaje o se deje sin efecto;

2°) Que, la reclamante funda su reclamación en que presentó la cuenta, aunque fuera de plazo, sin mala fe ni ocultamiento, y en que la multa resulta desproporcionada;

3°) Que, conforme al artículo 44 de la Ley N°19.884, todo candidato, a través de su administrador electoral, está obligado a presentar la cuenta general de ingresos y gastos de campaña electoral aun cuando no haya tenido ingresos ni incurrido en gastos, haciendo relación de ello, dentro de los treinta días siguientes a la elección (artículo 47 de la misma Ley). El incumplimiento se sanciona, tratándose de candidatos a concejal, con multa de cinco a catorce unidades tributarias mensuales, cuya cuantía *"será determinada teniendo en cuenta su reiteración y la cantidad de electores habilitados del territorio electoral correspondiente"*;

4°) Que, consta en el expediente que la cuenta no se presentó dentro de plazo (certificado de diecisiete de enero de dos mil veinticinco, agregado a foja 9); que los cargos formulados el veinte de mayo de dos mil veinticinco (fojas 2 y 3) y notificados el veintidós de mayo de dos mil veinticinco (foja 4) no fueron contestados (certificado de cinco de agosto de dos mil veinticinco, foja 11).

Sin embargo, aparece, a foja 16, que la cuenta se presentó el cinco de junio de dos mil veinticinco, esto es, fuera del plazo legal;

5°) Que, la presentación tardía no elimina la infracción, consumada al vencer el plazo del artículo 47 de la Ley N°19.884,

por lo que no procede dejar sin efecto la multa.

Sin embargo, la circunstancia que se haya rendido la cuenta de ingresos y gastos, en forma extemporánea, permite al Servicio Electoral el control del financiamiento de la candidatura, lo que debe considerarse al graduar la sanción;

6°) Que, para determinar la cuantía de la multa, el artículo 44 de la Ley N°19.884 establece como criterios de graduación la reiteración de la infracción y la cantidad de electores habilitados;

7°) Que, atendido lo expuesto, la ausencia de reiteración y la cantidad de electores habilitados de la comuna de Peñalolén, que elige diez concejales, este Tribunal rebaja la multa aplicada por el Servicio Electoral a 9 (nueve) unidades tributarias mensuales, cuantía superior al mínimo legal en atención al tamaño del electorado de la comuna, e inferior a la aplicada, considerando que la cuenta se rindió, aunque fuera de plazo.

Por estas consideraciones, ***se acoge parcialmente la reclamación*** deducida por doña Claudia Alejandra Valdivia Espinoza, candidata a concejal por la comuna de Peñalolén y administradora electoral de su propia candidatura, sólo en cuanto se rebaja a nueve unidades tributarias mensuales la multa aplicada por la Resolución Final N°S000488-2026, de doce de enero de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°44-2026.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 20/10/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 20/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 20/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 20/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Omar Antonio Astudillo Contreras. Causa Rol N°44-2026. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 20/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 20 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 20/10/2026

27FEE9FC-A24F-4C01-835A-6E48463A5324

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.